

권 고

1. 제 목 : 당직의료인 운영에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○○○병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○○○병원은 휴일 및 근무시간 외에 응급환자와 입원환자 진료 등을 위하여 의료진 야간 근무를 실시하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「의료법」 제41조(당직의료인) 및 「의료법시행규칙」 제39조의9(당직의료인)에 따르면 응급환자와 입원환자의 진료 등을 위해 병원에서는 당직의료인을 두되 입원환자 200명까지 의사(치과의사, 한의사 포함) 1명과 간호사 2명을 두도록 정하고 있으며, 이를 위반할 경우는 500만 원 이하의 벌금에 처해지므로 당직의료인의 운영 기준을 준수해야 합니다.

이에 따라 ○○○○병원은 당직의료인으로 '19. 2. 야간 당직을 전담으로 하는 일반의 1명을 채용하여 월평균 15일 가량 야간 근무하고 나머지 15일은 진료 과 전문의 7명 내외가 [표 1]과 같이 야간 근무를 수행하고 있습니다.

[표 1] 의사별 당직 근무일수 현황('20. 9. 현재)

(단위 : 일)

구분	●●●●	○○○○	◁◁◁	▲▲▲	\$\$\$	@@@	&&&	◇◇◇	■ ■ ■	▤▤▤▤	●●●	계
'19	#	#	#	#	#	#	#	#			#	#
'20.9.			#			#	#	#	#	#	#	#

※ 야간 당직 전담 : ■■■■

따라서, ○○○○병원은 법정 당직의료인을 두어 응급환자와 입원환자의 진료 등에 대응하여야 하고 외래진료에 집중하여야 할 진료과 전문의가 당직 때문에 진료일정을 조정하는 일을 최소화하도록 운영하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, '19. 1.부터 '20. 9.까지 당직의사 운영 실태를 확인한 결과,

○○○○병원은 야간 전담 당직의사(이하 당직의사) 1명으로는 365일 병원 야간 당직이 어려우므로 위 [표 1]과 같이 진료과 전문의를 야간 당직으로 운영 하였으며, 당직근무에 따른 금전적 보상으로 시간외, 야간, 휴일근무수당 ###원을 지급하였습니다.

또한, 야간 당직을 수행한 전문의에게 시간외 수당을 보상함과 동시에 추가로 대체휴무를 '19년 ##일, '20. 9.까지 ##일 상당을 부여하였으며, 대체휴무 부여로 인해 해당 진료과가 휴진되면서 검사와 수술 일정이 취소되어 환자 불편이 초래되고 있는 것이 확인됩니다.

한편, ○○○○병원은 당직의사 채용과 관련하여 진료과 전문의를 당직의사로 활용하지 않기 위해 감사일 현재까지 11차례에 걸쳐 '정년미초과 전문의, 일반의'를 조건으로 채용 진행하여도 계속적으로 미응시가 되고 있으므로, '정년초과'로까지 확대하는 등 채용 조건을 완화하여 진행할 필요가 있습니다.

4. 관계기관 의견 : ○○○○병원에서는 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○병원장은

- 환자들의 불편을 최소화하기 위해 추가 당직의사 채용 시까지 진료과 전문의가 당직근무 할 경우에는 진료일정을 고려하여 당직일정 수립을 검토하시고,(권고)
- 추가 채용하려는 당직의사의 채용조건을 완화하여 채용하는 방안을 검토하시기 바랍니다.(권고)